

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2178/2536

บริษัท มา ร्स แอนด์ โก (ไทยแลนด์)
จำกัด

นาย ชัยยศ เดชไพบูลย์ ยศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดเพราะโจทก์ไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์อันเนื่องจากการส่งหมายไม่ชอบ ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะยกฟ้องได้ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ศาลยกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 166 และมาตรา 181

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง โดยได้ออกหมายเรียกจำเลยมาสอบคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์ในวันเดียวกัน ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยและจำหน่ายคดีชั่วคราวต่อมาจำเลยเข้ามอบตัวสู้คดี ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์และหมายแจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบ ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นจึงให้ยกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533 ตามลำดับ ว่าโจทก์ไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ เพราะพนักงานเดินหมายไปปิดหมายที่บ้านอื่นไม่ใช่บ้านของโจทก์ ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องทั้งสองฉบับ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วส่งตามรูปคดีต่อไปศาลชั้นต้น ไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วเห็นว่า การปิดหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ไม่ชอบ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งยกฟ้องและให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดว่า พนักงานเดินหมายปิดหมายตามที่อยู่ปรากฏในหมายแล้ว เป็นการส่งหมายโดยชอบ นั้น ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าพนักงานเดินหมายนำหมายนัดสืบพยานโจทก์ไปปิดไว้ที่บ้านอื่นซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาของโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์เป็นการปิดหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงจึงมิได้เป็นไปตามที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกา ส่วนปัญหาว่าโจทก์จะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ไม่ได้ และโจทก์ไม่ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ใน 15 วัน นับแต่ศาลยกฟ้อง จึงขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้การที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดดังกล่าว โจทก์ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันศาลยกฟ้องเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ประกอบมาตรา 181หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า ที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดนั้น เพราะโจทก์ไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์อันเนื่องจากการส่งหมายไม่ชอบ

ยอมไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะยกฟ้องได้กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้องตามบทบัญญัติข้างต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>